

1500961-21.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... por um indivíduo de nome Leonardo, chefe do tráfico no Morro do Cascavel.

Cumpra salientar que a condição de policial - seja militar ou civil - não invalida por si só seus testemunhos, pois não estão impedidos de depor e se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Afora isso, não foi produzida pela d. Defesa qualquer prova de suspeição ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500961-21.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500961-21.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181792/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 18891083 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1487/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1487/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2181792 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

VITOR DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 06 de julho de 2021, no período da manhã, na Rua Ernesto Carlos Pavret, n.º 100, Chácara Santa Rita, nesta cidade e Comarca de Caçapava, o réu, supostamente, portava arma de fogo, consistente no revólver, calibre 32, de uso permitido, marca INA, com o número de série 197059, municiada com um cartucho íntegro, um deflagrado e quatro picotados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16/07/21 (fls. 92) e ratificado seu recebimento em 18/10/21 (fls. 142/144).

O réu constituiu defensora e apresentou resposta à acusação a fls. 109/111. Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07), Laudo da arma (fls. 94/97) e pela prova oral coligida.

A autoria é plena e cabal, a começar pela confissão do réu.

Em interrogatório judicial, o réu VITOR DA SILVA disse que tem 29 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até a quinta série, trabalhava cortando cana, já foi condenado por dois roubos em 2011. Quanto aos fatos, confessou sua autoria, admitindo que foi preso ao portar uma arma de fogo. Disse que arrumou uma briga com um rapaz em um bar e passou a ser ameaçado, razão pela qual comprou a arma para se defender. Esclareceu, no entanto, que não chegou a usar a arma; cometeu o crime enquanto "assinava" pelo roubo. Está arrependido do que fez.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTCRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A par da confissão, o policial militar REGINALDO LEONARDO DOS SANTOS, sob o crivo do contraditório, disse que, na data dos fatos, ele o parceiro estavam tomando café em uma padaria quando viram uma moto que lhes chamou a atenção. Ao saírem da padaria, o réu retornou com a moto, razão pela qual resolveram abordá-lo, mas ele não atendeu ao sinal de parada, até ser abordado e flagrado na posse de um revólver calibre 32 na cintura, com seis munições. O réu disse que adquiriu a arma em Piedade, por R\$2000,00, pois estava em guerra com um traficante da região de nome Leonardo. Não conhecia o réu anteriormente.

A corroborar, o agente militar ARISTIDES LEME DA CUNHA JUNIOR, sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia, estavam tomando um café na Rodovia Amaral Gurgel com a viatura estacionada quando viram o réu passando de forma suspeita e acelerada com uma moto, razão pela qual resolveram abordá-lo. Durante a vistoria, ele apresentou certo nervosismo e foi surpreendido com uma arma na cintura. O réu disse que comprou a arma no Piedade, para sua segurança, já que estava sendo ameaçado por um indivíduo de nome Leonardo, chefe do tráfico no Morro do Cascavel. Cumpre salientar que a condição de policial - seja militar ou civil - não invalida por si só seus testemunhos, pois não estão impedidos de depor e se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Afora isso, não foi produzida pela d. Defesa qualquer prova de suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de ter a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Consigno, por oportuno, que a aquisição de arma de fogo pelo réu para defesa pessoal não retira a tipicidade ou antijuridicidade do delito.

A esse respeito, Guilherme de Souza Nucci em sua obra Leis penais e processuais penais comentadas. 3º Ed. Página, pág 84: "portar arma, sem autorização legal, sob

o pretexto de estar sendo ameaçado de morte por alguém não pode ser motivo para excluir a ilicitude da conduta”.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“NÃO LEGÍTIMA O PORTE DE ARMA A ALEGAÇÃO DE QUE DESTINAVA A “PREVENIR” AGRESSÃO A SI PRÓPRIO, POR SUPOSTA AMEAÇA DE MORTE RECEBIDA POUCO ANTES OU IMPEDIR A RENOVAÇÃO DE AGRESSÃO A TERCEIROS, APÓS INTERRUPTÃO EM ANTERIORES, . INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA “POTENCIAL” OU PREVENTIVA “(AP. 2005.050.004595, SÃO GONZALO, 7º C., REL. MARIA ZÉLIA PROCÓPIO DA SILVA, OUTUBRO DE 2005, V.U)”.

Por fim, nem se cogite que a presente ação poderia ser improcedente ante a falta de perigo iminente à sociedade. Não se olvide que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato (presumido) e, como tal, dispensam a prova do efetivo perigo à coletividade para sua consumação.

Assim, leciona Fernando Capez:

“Pune-se a infração de perigo para que não venha transformar em um dano efetivo. No caso da Lei nº 10.826/2003, o interesse maior protegido é a incolumidade pública, evitando-se seja exposta a qualquer risco de lesão. (...) O intuito foi, portanto, o de impedir que uma conduta, ilusoriamente inofensiva, pudesse de convolar em um efetivo ataque à pessoa humana. Daí a razão de punir as condutas como infração de perigo. (...) Não exigiu o legislador, para a consumação do crime, a demonstração concreta de que pessoa determinada tenha ficado, efetivamente, exposta a algum risco, optando por punir a mera conduta infracional, independentemente da comprovação da efetiva exposição a risco dessa ou daquela vítima”.

Ainda que assim não fosse, ao que consta da prova pericial de fls. 94/97, a arma de fogo apreendida em poder do réu “PODERIA SER EFICAZMENTE UTILIZADA PARA REALIZAR DISPAROS”.

Ademais, de acordo com a perícia, referida arma veio acompanhada de 06 cartuchos .32 (SWL E AUTO), sendo 04 percutidos e não deflagrados, um deflagrado e um íntegro.

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, nos termos da fundamentação supra, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena, com fulcro no artigo 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase da dosimetria, verifico que a arma de fogo apreendida em poder do acusado estava municiada, o que indica culpabilidade exacerbada. Ademais, o réu praticou o presente delito no curso de Livramento Condicional, a revelar conduta social inadequada, já que frustrou os fins da execução criminal. Por fim, o réu é portador de maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, pois condenado em definitivo nos autos do processo de nº 6-15.2011.8.26.0101 (fls. 181/183). Assim, majoro a pena base em 1/4, ensejando o total provisório de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 12 dias-multa.

Na segunda fase, a despeito da atenuante da confissão, não se pode negar que o acusado é reincidente (já que possui condenação transitada em julgado por roubo nos autos de nº 4001-36.2011.8.26.0101 – fls. 181/183) e que o crime em questão foi praticado em um contexto de calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus. Assim, diante da pluralidade de agravantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, faço preponderar a reincidência, procedendo ao aumento de 1/3 sobre as reprimendas, o que perfaz as sanções de 03 anos e 04 meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno as sanções acima estabelecidas definitivas.

À míngua de elementos no que tange à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

Diante da reincidência do réu (4001-36.2011.8.26.0101 – fls. 181/183), de seus maus antecedentes (autos nº 6-15.2011.8.26.0101 - fls. 181/183), das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima relatadas e porque cumprido cautelarmente pelo acusado tempo de prisão preventiva suficiente para que faça jus à fixação de regime mais brando, a teor do que dispõem os artigos 387, §2º do CPP e artigo 112, II da

LEP, estabeleço o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a medida não se mostra efetiva para a reprovação da conduta, dada a reincidência do acusado (autos nº 4001-36.2011.8.26.0101 - fls. 181/183), seus maus antecedentes (autos nº 6-15.2011.8.26.0101 - fls. 181/183) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis acima relatadas.

Incabível, outrossim, a suspensão condicional da pena, porque não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por conseguinte, condeno o réu VITOR DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, no menor valor unitário, com correção na forma da lei.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto reforçados os pressupostos da prisão preventiva com a superveniência da presente condenação. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifiquem-se as rés para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeados nos autos.

Não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação.

P.R.I.C.

Caçapava, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA